

1500370-14.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... dar ares de uma receptação ao crime de roubo que eles praticaram, sendo que as provas e os indícios trazidos aos autos permitem concluir que os acusados participaram do roubo ocorrido na cidade" (cf. fls. 277), acrescentando que "os policiais flagraram os acusados em poder da moto, pouco tempo depois de o roubo ter ocorrido, circunstância que permite concluir que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500370-14.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500370-14.2022.8.26.0557

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2164610/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 25611241 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2164610 - 03º D.P. BEBEDOURO, 2164610/2022 - 03º D.P. BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

LUCAS RODRIGUES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

ISAC DOS SANTOS FABRÍCIO BARBOSA e LUCAS RODRIGUES, qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, porque em 17.06.2022, por volta de 23:00 horas, na Avenida Elísio de Oliveira, Jardim Sumaré, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, agindo em concurso entre eles e com mais duas pessoas não identificadas, mediante violência física e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra Salmo Ferreira da Silva, subtraíram para eles uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor preta, placa EOA-4542, uma carteira contendo documentos, R\$ 400,00 em dinheiro e dois capacetes, bens avaliados em R\$ 10.400,00.

Segundo descreveu a denúncia, a vítima é mototaxista e transitava com seu veículo pela Rua Campos Sales quando, nas proximidades do cemitério municipal, um dos roubadores deu sinal para a vítima parar e pediu que o levasse para o bairro Boa Vista. A vítima aceitou realizar a corrida e, durante o trajeto, o roubador pediu que mudasse de direção e fosse para o bairro Jardim Sumaré. Quando trafegavam pela Avenida Elísio de Oliveira, o roubador encostou a arma de fogo nas costas da vítima e anunciou o assalto, mandando seguir com a motocicleta até um trecho localizado entre o "Ferro do Beluzo" e o "Ferro-velho do Zoinho". Lá chegando, o assaltante mandou a vítima parar e os três comparsas saíram de um matagal e derrubaram a vítima da moto, ocasião em que roubaram os bens acima descritos, empurraram e deram dois chutes na vítima e mandaram que corresse em direção à cidade.

Cerca de duas horas depois, por volta de 01:20 horas, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Itália, policiais militares se depararam com os acusados na moto recém roubada. Ao avistarem a viatura, eles fugiram em alta velocidade por diversas ruas, mas foram abordados. O condutor da moto foi identificado como ISAC e ele utilizava um dos capacetes da vítima, além de portar R\$ 170,00 em dinheiro e um iPhone S. LUCAS estava na garupa da moto e usava o outro capacete da vítima. Ambos negaram a prática do crime, mas foram presos em flagrante.

A decisão proferida no Plantão Judiciário da 14ª CJ determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação a ISAC DOS SANTOS FABRÍCIO BARBOSA e concedeu a liberdade provisória em relação ao autuado LUCAS RODRIGUES com imposição de medidas cautelares, nos termos da decisão de fls. 97/99. Defesas preliminares apresentadas a fls. 224 e 225/226. Denúncia recebida. Foi produzida a prova oral e realizados os interrogatórios dos réus por meio virtual, conforme Termo de Audiência de fls. 264/265 e mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 266.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 275/281). O Dr. Defensor do acusado ISAC postulou a sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação, por não constituir o fato infração penal e por haver fundada dúvida sobre a sua existência (fls. 284/299), enquanto o Dr. Defensor do acusado LUCAS postulou a sua absolvição por insuficiência de provas de sua participação no crime (fls. 300/302).

É o relatório.

Procede a ação penal.

A motocicleta roubada foi apreendida pela polícia com os acusados cerca de duas horas após a prática do crime, ocasião em que cada um deles utilizava um dos capacetes também roubados da vítima, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21.

Na fase preparatória da ação penal, a vítima informou que estava trabalhando e aceitou uma corrida. Em determinado momento, o passageiro encostou algo que parecia ser uma arma em suas costas, dizendo que era um assalto. Dirigiu sua moto até as proximidades de um ferro velho, de onde saíram mais três indivíduos que usavam toucas e o derrubaram da motocicleta. Foi agredido e roubado, mas não conseguiu reconhecer os acusados, pois a iluminação do local do roubo é precária e a ação foi muito rápida (cf. fls. 9/10).

Em juízo, SALMO FERREIRA DA SILVA confirmou ter sido vítima do roubo narrado na denúncia. Relatou que trabalha como mototaxista utilizando uma motocicleta Honda CG 150 Titan de cor preta. Na data do fato, um homem deu sinal para o declarante parar e pediu que lhe fizesse uma corrida. No trajeto, o indivíduo lhe pediu para mudar de direção e ir para o Jardim Sumaré. De repente, o passageiro encostou algo que

aparentava ser uma arma de fogo em suas costas e anunciou o assalto, mandando que seguisse com o veículo até entre as proximidades do Ferro velho do “Beluzo” e do ferro velho do “Zoinho”. Chegando nas proximidades do ferro velho do Beluzo, surgiram mais três ou quatro elementos desconhecidos, usando toucas, que derrubaram o declarante da motocicleta. Um deles chegou a dizer “dá um tiro nele”. Teve sua carteira, seu celular, o documento da moto, um cartão da Caixa Federal, sua CNH, cerca de R\$ 400,00 em dinheiro, além da moto e de dois capacetes roubados. Um dos capacetes era preto, branco e vermelho e possuía a logomarca da Redbull. Como a iluminação no local é precária e a ação dos assaltantes foi rápida, não conseguiu verificar as características físicas deles (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 266).

“Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação” (cf. RJDTACRIM 26/173).

Em consonância com as declarações da vítima e sob o crivo do contraditório, o Policial Militar CLEYTON DA SILVA BEZERRA afirmou que, durante patrulhamento, se depararam com dois indivíduos em uma moto Honda CG 150 Titan preta. Ao avistarem a viatura, eles tentaram fugir em alta velocidade por diversas ruas, mas conseguiram abordá-los. A moto era pilotada por ISAC, que usava um capacete nas cores vermelho, preto e branco com o escrito Redbull e o logotipo da marca, enquanto LUCAS era o garupa e usava um capacete preto com detalhes em cinza e vermelho. Em poder de ISAC havia R\$ 170,00 em dinheiro. Ao pesquisarem pela placa da motocicleta verificaram que se tratava de uma moto roubada. Os números do motor e do chassi estavam intactos, mas a moto apresentava danos. Os acusados alegaram que tinham adquirido a moto juntos, cada um dando uma parte do dinheiro, de um desconhecido, na cidade de Pitangueiras, pelo valor de R\$ 400,00. A vítima não foi capaz de reconhecê-los como sendo os autores do roubo, pois, segundo ela, o local onde ocorreu era escuro. Pelo que a vítima relatou, um dos assaltantes era mais gordo e encostou uma arma das costas dela. Depois saíram mais três ou quatro assaltantes do meio do mato. O capacete em vermelho, preto e branco com a inscrição “RedBull” foi reconhecido pela vítima como sendo um de seus capacetes subtraídos (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 266).

Também sob o crivo do contraditório, o Policial Militar MATEUS DIAS PEREIRA afirmou que participou da mesma diligência, prestando depoimento no mesmo sentido e corroborando a versão de seu colega de farda. Não participaram da ocorrência do roubo, mas da abordagem dos dois acusados, que trafegavam em uma moto Honda CG 150 Titan roubada. Os acusados tentaram fugir, mas foram detidos. Em poder de ISAC havia R\$ 170,00 em dinheiro. Os acusados disseram que tinham adquirido de um desconhecido, cada um dando uma parte. Um dos capacetes foi reconhecido pela vítima (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 266).

A testemunha GISELE CRISTINA DE ALMEIDA também foi ouvida em juízo e afirmou que não presenciou os fatos, nem a abordagem policial. Conhece o ISAC há dois anos e ficou surpresa com tudo isso, ele é um menino bom e trabalhador, sempre foi esforçado, trabalhador, um bom filho, um bom irmão. Nunca ouviu falar de qualquer envolvimento dele com a prática de crimes. Foi vizinha dele durante dois anos e a vizinhança sempre confiou muito nele, ele sempre foi muito querido no bairro (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 266).

Na fase preparatória da ação penal, o acusado ISAC DOS SANTOS FABRÍCIO BARBOSA informou que, na data do fato, foi até a cidade de Pitangueira com seu amigo Lucas para participarem de uma festa perto da Pizzaria Tuiuiu. Foram até lá de Uber e encontraram um indivíduo conhecido como “Júnior”, que lhes ofereceu uma motocicleta CG TITAN pelo valor de R\$ 400,00 dizendo que não era furtada, apenas estava com a documentação atrasada. Aceitaram comprar a motocicleta e cada um deu R\$ 200,00.

Júnior entregou o capacete colorido da Redbull para Lucas. Com a moto, desistiram de ficar no baile e voltaram para Bebedouro. Estava pilotando a moto pelo Jardim Itália com Lucas na garupa quando avistou uma viatura da policial. Se assustou e fugiu, mas os policiais conseguiram abordá-lo, apreendendo o seu celular e R\$170,00 em dinheiro, que é proveniente de seu trabalho na "Vidraçaria Decorações" (cf. termo de fls. 11).

Em seu interrogatório judicial, ISAC DOS SANTOS FABRÍCIO BARBOSA afirmou que, na data dos fatos, pegou uma mototaxi e foi para Pitangueira. Chegando lá comprou essa moto com a documentação atrasada. Estava trabalhando em uma vidraçaria e comprou a moto para ir para o trabalho. Voltou com a moto, abasteceu e foi abordado pela viatura. Disse que tinha comprado a moto com o Lucas, cada um pagando metade, e iria usá-la para trabalhar. O policial consultou a placa e constatou que a moto tinha sido roubada. Foi para a delegacia e a vítima não o reconheceu. Fazia umas três ou quatro horas que tinham comprado a moto. Foram de carro até Pitangueiras, pretendiam ir a uma festa, mas encontrou seu amigo Júnior, que foi quem ofereceu a moto. Já tinha visto Júnior umas duas ou três vezes em algumas festas. Assim que a viatura pediu para parar, já parou a moto. Júnior disse que o documento estava atrasado e para regularizar o valor seria maior que a moto (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 266).

Por sua vez, o acusado LUCAS RODRIGUES confirmou na fase preparatória da ação penal a versão apresentada por ISAC, no sentido de que foram até Pitangueiras e adquiriram a moto de um indivíduo chamado "Júnior", que lhe arrumou um capacete colorido da Redbull, sem nada cobrar por ele. De posse da moto, resolveram voltar para Bebedouro e ISAC veio pilotando. Quando estavam no bairro Jardim Itália, viram uma viatura da polícia e ISAC fugiu com a moto, mas os policiais conseguiram abordá-los. Trabalhava no lava-jato "Dimy Boy" no bairro Centenário e por isso tinha dinheiro para comprar a moto (cf. termo de fls. 12).

Em seu interrogatório judicial, LUCAS RODRIGUES afirmou que pegaram um Uber para ir a um baile em Pitangueiras. Chegando lá, encontraram um conhecido chamado "Júnior", que ofereceu a moto. Como tinham dinheiro guardado, decidiram comprar a moto. Júnior tinha várias tatuagens, era magro, baixo e dos cabelos castanhos (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 266).

Diante de tal contexto probatório, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar que "os acusados tentaram dar ares de uma receptação ao crime de roubo que eles praticaram, sendo que as provas e os indícios trazidos aos autos permitem concluir que os acusados participaram do roubo ocorrido na cidade" (cf. fls. 277), acrescentando que "os policiais flagraram os acusados em poder da moto, pouco tempo depois de o roubo ter ocorrido, circunstância que permite concluir que eles participaram do assalto" e que "apesar da alegação dos acusados - de que teriam comprado a moto em Pitangueiras, há que se observar que o crime de roubo ocorreu em Bebedouro, por volta de 21 horas; por volta de 23h30min/0h, os acusados foram para Pitangueiras e, por volta de 1h20min eles foram abordados pelos policiais já em Bebedouro, na posse da motocicleta roubada (os horários mencionados levaram em consideração as informações dadas pela vítima, pelos acusados e pelos policiais militares). Ou seja, num espaço de tempo razoavelmente curto, a moto foi roubada em Bebedouro, levada para Pitangueiras, comprada pelos acusados e retornado a Bebedouro, o que demonstra a falta de verossimilhança de suas versões (cf. fls. 279).

E, consoante entendimento jurisprudencial já sedimentado, ao Juiz sempre há de ser lícito decidir, também, por força de indícios ou presunções, na medida em que sejam eles veementes, convincentes e inconciliáveis com outra solução diversa da adotada. Sustentar o contrário seria consagrar a impunidade de um sem número de delitos, que reclamam reprimenda e que estão evidenciados, no que respeita à autoria e ao elemento subjetivo, por dados outros que não a prova direta (cf. JTACrSP-Lex

92/218).

E no caso concreto, as versões apresentadas pelos acusados não se mostram aptas a comprovar as suas alegações no sentido de que estavam em Pitangueiras para participar de uma festa e, diante da oferta de um conhecido chamado "Júnior", decidiram adquirir a motocicleta e retornar para Bebedouro, desistindo da festa e entregando o dinheiro que levaram, não havendo comprovação de qualquer álibi, ficando no plano da mera alegação a afirmação no sentido de que não participaram do crime de roubo, sem ao menos permitirem a identificação do vendedor da moto para esclarecimentos. Sabidamente, ao invocar um álibi o ônus da prova se inverte.

Diante de tal contexto probatório, a materialidade do crime ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), de avaliação (fls. 22) e de entrega (fls. 23), pelas palavras da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 266), em consonância com os elementos colhidos na fase preparatória da ação penal, ao tempo em que as versões apresentadas pelos acusados mostraram-se isoladas nos autos.

Da mesma forma, restaram comprovadas nos autos as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, diante das firmes e seguras palavras da vítima SALMO FERREIRA DA SILVA, que declarou expressamente que havia mais de uma pessoa envolvida no assalto e que foi abordado com uma arma de fogo, inclusive tendo ouvido a sugestão de um dos envolvidos para que a arma fosse disparada em sua direção, tornando-se indiferente a não apreensão da arma, já que provada de maneira inequívoca por outros meios de prova, sobretudo as palavras da vítima e o contexto apresentado nos autos, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, diante da conjuntura de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a prova produzida sob o crivo do contraditório evidenciou a ocorrência de roubo qualificado, tornando inviável a absolvição propugnada pela defesa dos acusados.

Sob tal conjuntura probatória, inafastável o desfecho condenatório, uma vez que resultou comprovada nos autos a vinculação dos acusados à autoria do roubo qualificado descrito na denúncia, razão pela qual passa-se à dosimetria da pena.

Em relação ao acusado ISAC DOS SANTOS FABRÍCIO BARBOSA:

Na primeira fase de fixação da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis diante da conduta social do réu, que ostenta condenação pela prática do crime previsto no art. 309, "caput", da Lei nº 9.503/1997 e do crime previsto no art. 331 do Código Penal, com trânsito em julgado em data posterior ao fato apurado nestes autos (cf. certidão de fls. 304 - Processo nº 1500588-76.2021.8.26.0072), razão pela qual a pena-base será fixada acima do patamar mínimo em 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na segunda fase de fixação da pena, incide a circunstância atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que o acusado possuía 20 anos de idade na data do fato (cf. fls. 13), e incide a circunstância agravante da reincidência, pois o acusado ostenta condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com trânsito em julgado em 11.05.2022 (cf. certidão de fls. 303 - Processo nº 1500741-12.2021.8.26.0072). Portanto, as circunstâncias ficam compensadas entre si, com manutenção da pena fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena e incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas. Portanto, a pena será aumentada em 1/3 (um terço), perfazendo 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, de valor unitário mínimo. Da mesma forma, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, diante do emprego de arma de fogo, a ensejar o aumento da pena em 2/3 (dois terços), perfazendo, portanto, 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, de valor unitário-mínimo.

Em relação ao acusado LUCAS RODRIGUES:

Na primeira fase de aplicação da pena, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e o acusado é primário (cf. certidão de fls. 306/307), razão pela qual a pena será fixada no patamar mínimo legal em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a circunstância atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que o acusado possuía 18 anos de idade na data do fato (cf. fls. 13), sem incidência de qualquer circunstância agravante. Portanto, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal, inviável qualquer atenuação da pena para aquém o mínimo legal abstratamente cominado ao delito, nos termos do enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual fixo a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena e incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas. Portanto, a pena será aumentada em 1/3 (um terço), perfazendo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, de valor unitário-mínimo. Da mesma forma, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, diante do emprego de arma de fogo, a ensejar o aumento da pena em 2/3 (dois terços), perfazendo, portanto, 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que os acusados sejam financeiramente abastados, motivo pelo qual fixo para cada dia multa o valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Pelo exposto:

a) julgo procedente a ação penal e condeno o réu ISAC DOS SANTOS FABRÍCIO BARBOSA, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, de valor unitário-mínimo, que torno definitiva. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado diante do montante da pena aplicada, em consonância com o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, vedado o recurso em liberdade por remanescerem as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão processual, razão pela qual será recomendado na prisão em que se encontra. Formalize-se;

b) julgo procedente a ação penal e condeno o réu LUCAS RODRIGUES como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, de valor unitário mínimo, que torno definitiva. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado diante do montante da pena aplicada, em consonância com o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão pelo regime imposto.

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, à vista do cálculo certificado nos autos (fls. 308), deverá ser descontado das penas privativas de liberdade definitivamente consolidadas o tempo referente ao período em que os réus estiveram presos exclusivamente por este processo, com efetivação em sede de execução, mantendo-se os regimes estabelecidos pelos fundamentos acima explicitados.

Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro aos acusados os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico e oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF/88.

Transitada em julgado, os réus terão os seus nomes lançados no rol dos culpados.

P.I.C.

Bebedouro, 16 de novembro de 2022.

NEYTON FANTONI JÚNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA